



Nr. 681 Kabinettsitzung vom 18. Februar 1932, 18.30 Uhr

R 43 I/1454, Bl. 155–159

Anwesend: Brüning, Dietrich, Stegerwald, Joël, Groener, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Trendelenburg, Feyerabend, Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Geib; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden, Ernst (P. 2), Dammann (P. 1); MinR Ronde (P. 2), Quassowski (P. 1), Schwandt; ORegR Heinrich (P. 1), Bourmeister (P. 1), LandgerichtsR Hamann (P. 1); Referent Pohl; RbkPräs. Luther, RbkDir. Knaack; RPreisKom. Goerdeler; Protokoll: RegR Krebs (P. 1), MinR Vogels (P. 2).

Beginn: 18:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Ergänzung der Vorschriften über die Zwangsvollstreckung bei landwirtschaftlichen Betrieben und über das Sicherungsverfahren.
2. Bierpreissenkung.

1. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Ergänzung der Vorschriften über die Zwangsvollstreckung bei landwirtschaftlichen Betrieben und über das Sicherungsverfahren.

Der Reichskommissar für die Osthilfe trug den Inhalt des in der Sitzung verteilten als Anlage I beigefügten Entwurfs einer Notverordnung vor¹. Er legte dar, daß diese sich durch die bisherigen Erfahrungen bei der Anwendung des Sicherungsverfahrens² sowie der Verordnung betreffend Finanzierung der Düngemittelbeschaffung³ als notwendig herausgestellt habe. Die Bestimmungen im Artikel I sollten im ganzen Reichsgebiet Geltung haben, die übrigen Bestimmungen nur in dem Anwendungsgebiet der Osthilfe. Die sämtlichen Bestimmungen, vor allem auch die des Artikel I zum Schutze der Naturalvergütungen der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft und der Forderungen aus Milchlieferungen vor dem Zugriff der Gläubiger bezweckten einen möglichst weiten Schutz der landwirtschaftlichen Erzeugung.

Der Reichsarbeitsminister äußerte Bedenken gegen die sofortige Verhandlung der Vorlage. Namentlich die Artikel I und II hätten weitere Auswirkungen für das Arbeitsgebiet seines Ressorts. Da die Vorlage erst in der Sitzung verteilt worden sei, habe er indes noch keine Gelegenheit gehabt, den Standpunkt der zuständigen Referenten seines Ministeriums dazu zu hören.

¹ Der REM und der ROsthilfeKom. hatten mit Schreiben vom 18.2.32 den NotVoEntw. gemeinsam vorgelegt. Art. I stellte die Naturalvergütung für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Forderungen aus Milchlieferungen unter Vollstreckungsschutz. Die Art. II und III sollten die Belieferung der im Sicherungsverfahren stehenden Betriebe mit Düngemitteln sicherstellen. Art. IV regelte Rechtsfragen der Zwangsverwaltung. Art. V eröffnete bereits umgeschuldeten Betrieben die erneute Eröffnung des Sicherungsverfahrens; von dieser Möglichkeit waren die Betriebe, über die Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung angeordnet war, ausgenommen (Anschreiben des REM und RM Schlange in R 43 I/2250, Bl. 172–173; der NotVoEntw. in R 43 I/1454, Bl. 162–165).

² Siehe Dok. Nr. 558, Anm. 2.

³ Siehe Dok. Nr. 641, Anm. 11.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, sein Ministerium sei zwar im Laufe des Tages zur Redaktion des Entwurfes zugezogen worden, über die Einzelheiten sei er jedoch auch noch nicht genauer unterrichtet.

Der *Reichsminister der Finanzen* äußerte gleichfalls Bedenken gegen die Verhandlung des Entwurfs, weil er von der Vorlage bisher keine Kenntnis erlangt habe. Er müsse sachlich weiteren Maßnahmen, wie sie der Entwurf vorsehe, ausdrücklich widersprechen, wie er bereits bei den Verhandlungen über das Sicherungsverfahren und über die Düngemittelverordnung ernste Sorgen wegen der Auswirkungen geltend gemacht habe⁴. Vor allem könne er unter keinen Umständen einer Ausdehnung von weiteren Ausnahmemaßnahmen für die Landwirtschaft auf das Gebiet westlich der Elbe zustimmen. Im Osthilfegebiet sei durch die nach seiner Ansicht völlig verfehlten Maßnahmen der Kredit der Landwirtschaft bereits zerstört. Links der Elbe müsse der Kredit, den die Landwirtschaft noch einigermaßen habe, erhalten bleiben.

Der *Reichskanzler* machte darauf den Vorschlag, die Bestimmungen des Artikel I unter den beteiligten Ressorts bis zum nächsten Tage (19. II.) zu erörtern.

Bei der Erörterung der weiteren Bestimmungen wurden von verschiedenen Seiten Bedenken, namentlich gegen die Artikel II und V des Entwurfs vorgebracht. Daß durch den Artikel II die Möglichkeit geschaffen werden solle, die Düngemittelverordnung auch auf Betriebe auszudehnen, die zur Zeit unter dem Sicherungsverfahren ständen, erschiene vielfach zu weitgehend. Zu Artikel V des Entwurfs wurde für überflüssig befunden, den nach den alten Osthilfebestimmungen umgeschuldeten Betrieben nochmals die Möglichkeit des Sicherungsverfahrens zu geben. Es wurde die Befürchtung geäußert, daß die Öffentlichkeit diese Bestimmung dahin auslegen würde, daß die Umschuldungs- und Schutzverfahren im Osten bei den einzelnen Betrieben überhaupt kein Ende nehmen und daß die Betriebe gewaltsam gestützt werden sollten.

Staatssekretär Dr. Meissner teilte mit, daß die Bestimmung des Artikel V auf Anregung des Herrn Reichspräsidenten in den Entwurf aufgenommen worden sei, und zwar aufgrund von zahlreichen Klagen, die dem Herrn Reichspräsidenten aus Ostpreußen zugegangen seien. Daraus habe sich die Befürchtung ergeben, daß ohne eine solche Bestimmung bei den betreffenden Betrieben die Ernte ausfallen werde.

Der *Reichskanzler* stellte zu dem Artikel V fest, daß die Begründung der Möglichkeit des Sicherungsverfahrens nur für solche Betriebe gelten solle, die seit der Umschuldung nach den alten Osthilfebestimmungen nicht in die Zwangsversteigerung oder in die Zwangsverwaltung gekommen seien.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, den Artikel V unmöglich mit seinem Namen decken zu können und gegebenenfalls die Verordnung nicht unterschreiben zu wollen.

Das *Reichskabinett* nahm hiervon Kenntnis.

Der *Reichskanzler* machte den Vorschlag, den Artikel I zurückzustellen und die Artikel II bis V in der Sitzung zu erledigen.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich dagegen, weil er auch den Inhalt der Artikel II bis V noch näher prüfen müsse.

Staatssekretär Dr. Meissner erklärte, unter diesen Umständen damit einverstanden zu sein, daß die Verordnung am übernächsten Tage (20. Februar) erledigt werde.

Der *Reichsminister der Finanzen* kündigte an, daß er wegen seiner abweichenden Stellungnahme nicht erscheinen werde. Er habe weitgehende Bedenken auch gegen den Artikel II. Die Bestimmungen in Artikel I § 2, betreffend eine Befreiung der Forderungen für Milchlieferanten usw. vor Gläubigerzugriffen, zerstörten geradezu das Privatrecht, das man im Westen im großen und ganzen bisher noch erhalten habe. Er sei einverstanden, wenn die Bestimmungen auf den Osten beschränkt würden.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 557, P. 2; aus dem Protokoll zu Dok. Nr. 641, P. 5 ist keine Stellungnahme des RFM überliefert.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte dann, den § 2 fallenlassen zu wollen, um den übrigen Teil der Verordnung zu retten.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf der Verordnung zu mit der Maßgabe, daß Artikel I § 2 gestrichen werde ⁵.

Im Zusammenhang mit den Erörterungen über den Verordnungsentwurf wurde darauf hingewiesen, daß die Landwirtschaft eine Erleichterung durch Preiserhöhungen auf verschiedenen Gebieten erfahren habe. Erst vor der Sitzung sei eine Erhöhung des Milchpreises in Berlin um 4 Pfennig bekannt geworden.

Der *Reichskanzler* erklärte, diese Preiserhöhung für Milch sei sehr unklug. Durch solche Übertreibungen könne die ganze Zollpolitik der Regierung gefährdet werden. Er halte es nicht für tragbar, daß diese Erhöhung beibehalten werde.

Der *Reichskommissar für Preisüberwachung* stimmte dem zu. Er bedauerte, seinen Namen für die Preissenkungsaktion hergeben zu müssen, während in der letzten Zeit wichtige Lebensmittel im Preise wesentlich anzögen. Für die Maßnahmen zum Schutze des Butterpreises habe die Bevölkerung Verständnis gehabt. Danach seien aber die Fleischpreise erheblich angezogen. Wenn jetzt der Milchpreis heraufgehe, sei das für die Bevölkerung nicht tragbar. Er werde am nächsten Tage sich der Angelegenheit annehmen. Er habe bisher die Einwirkung auf die Milchpreise durch die Länder ausüben lassen, weil er nicht alle Preisgebiete und an allen Orten selbst regeln könne. Er sei aber entschlossen, auf den Gebieten, bei denen die Länder versagten, durch zentrale Maßnahmen einzugreifen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* meinte, die Erhöhung der Fleisch- und Milchpreise läge nicht an den Erzeugerpreisen, sondern an den Handelsspannen.

Der *Reichskanzler* bemerkte demgegenüber, daß das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft zur besseren Organisation der Milchwirtschaft, die schon lange sehr dringlich sei, mehr tun müsse. Namentlich sei zur Durchführung des Milchgesetzes, nachdem dieses endlich in Kraft getreten sei ⁶, nicht genügend geschehen. Die Genossenschaften für Milchverwertung z. B. stritten sich nach wie vor noch um die nebensächlichsten Fragen und Äußerlichkeiten, statt die Standardisierung und den Zusammenschluß ernstlich in Angriff zu nehmen.

2. Bierpreissenkung.

Reichskommissar Dr. Goerdeler berichtete über den Inhalt der von ihm erlassenen Verordnung zur Senkung des Bierpreises sowie über die im Anschluß an diese Verordnung entstandene Protestbewegung des Gastwirtsgewerbes ⁷. Insbesondere schilderte er die Entstehung des Bierstreiks in Hamburg und seine mit dem Vorsitzenden des Gastwirtsgewerbes, Reichstagsabgeordneten Köster, geführten Verhandlungen zur Vermeidung einer Ausdehnung der Streikbewegung. Sodann setzte er auseinander, daß die Protestbewegung letzten Endes weniger auf Aufhebung der Preissenkungsverordnung hinauslaufe, wie auf Senkung der bestehenden Reichs- und Gemeindebiersteuer ⁸. Sofern die Reichsregierung eine Senkung der Steuer nicht verantworten zu können glaube, werde er sich nötigenfalls mit einer Aufhebung der Preissenkungsverordnung abfinden können, zumal, da er ohnehin daran denken könne, sein Amt als Preisüberwachungskommissar in der Hauptsache als beendet anzusehen ⁹. Es sei aber auch möglich, die Preissenkungsverordnung durch den Erlaß von Durchführungsbestimmungen in wesentlichen Punkten soweit abzumildern, daß unbillige Härten im Einzel-

⁵ Vgl. die NotVo. zur Ergänzung der Vorschriften über die Zwangsvollstreckung bei landwirtschaftlichen Betrieben und über das Sicherungsverfahren vom 19.2.32 (RGBl. I, S. 71).

⁶ Das Milchgesetz vom 31.7.30 (RGBl. I, S. 421) war durch Vo. vom 15.5.31 (RGBl. I, S. 149) am 1.1.32 in Kraft getreten.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 661.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 678.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 682, P. 4.

fall vermieden werden könnten. Wenn die Reichsregierung unnachgiebig bleibe, werde der Bierstreik wahrscheinlich bald zusammenbrechen. Ob aber die Reichsregierung sich im gegenwärtigen Augenblick vor den Abstimmungen im Reichstag ¹⁰ in der Sache unnachgiebig verhalten könne, sei eine politische Frage, die er nicht beurteilen könne.

Der *Reichskanzler* stellte zunächst die Frage, ob die durch die Presse verbreitete Angabe, daß bereits 120 Millionen Biersteuern rückständig seien, zutreffe.

Ministerialdirektor Ernst (Reichsfinanzministerium) erwiderte, daß er diese Angabe für stark übertrieben halte. Amtliche Zusammenstellungen über die in Frage kommenden Ziffern gebe es nicht.

Der *Reichskanzler* führte des weiteren aus, daß eine Senkung der Gemeindebiersteuer und eine entsprechende Erhöhung der Reichsbiersteuer, wie sie von dem Reichstagsabgeordneten Köster in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gastwirtsverbandes vorgeschlagen sei, praktisch nicht durchgeführt werden könne. Der Plan scheitere schon an dem Widerstand Bayerns, mit dessen Vertretern er am Tage zuvor zur Sache verhandelt habe ¹¹. Der Leiter des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, Staatsrat Schäffer, und der bayerische Reichstagsabgeordnete Dr. Schlittenbauer, hätten überzeugend dargelegt, daß der Köster'sche Plan auf die bayerischen Verhältnisse gar nicht angewendet werden könne. Eine Senkung der Reichsbiersteuer werde reparationspolitische Schwierigkeiten im Gefolge haben. Wenn aber die Reichsregierung angesichts der Lage überhaupt nichts tue, sei zu befürchten, daß bei der bevorstehenden Tagung des Reichstags ernstliche Schwierigkeiten mit den Parteien entstünden.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß er bereits vor einiger Zeit auf eine Kleine Anfrage der Reichstagsabgeordneten Mumm und Genossen ¹², schriftlich geantwortet habe, daß im Gesamtrahmen des Bierpreisproblems die Inangriffnahme einer Revision des Getränkesteuersystems notwendig sei. Er halte es in der Tat auch für notwendig, in absehbarer Zeit die Frage zu prüfen, ob nicht die alte Höhe des jetzt stark abgesunkenen Aufkommens an Biersteuer dadurch wieder erreicht werden könne, daß die überhöhten Steuersätze gesenkt würden. Allerdings teile er auch die von dem Herrn Reichskanzler erwähnten reparationspolitischen Bedenken. Infolgedessen sei die Situation recht schwierig.

Der *Reichskanzler* meinte, daß es notwendig sei, möglichst bald zu einer Lösung der Schwierigkeiten zu kommen, da ein etwaiger Streik der Gastwirte während der kommenden Wahlzeit höchst unerwünscht sein werde. Auch er sei der Meinung, daß man schon in naher Zukunft ernstlich die Frage werde prüfen müssen, ob nicht die gegenwärtigen Sätze der Alkoholbesteuerung in einer Weise überhöht seien, daß der Ertrag der Steuern ernstlich gefährdet sei.

Ministerialdirektor Ernst bestätigte, daß auch nach Meinung des Reichsfinanzministeriums im Interesse der Erhaltung der Betriebe bald etwas Durchgreifendes geschehen müsse.

Reichsminister Dietrich übernahm es, am kommenden Tage nochmals mit dem Reichstagsabgeordneten Köster in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gastwirtsgewerbes zu verhandeln und noch Lösungsmöglichkeiten zu suchen ¹³.

¹⁰ Vgl. hierzu Dok. Nr. 672, P. 2.

¹¹ Hierzu Dok. Nr. 678.

¹² Vgl. das Schreiben des RFM an den RT vom 5.3.32 auf die Kleine Anfrage Nr. 62 von den RT-Abg. Mumm und Gen. wegen Ermäßigung der Branntwein- und Biersteuer in R 43 I/2413, Bl. 153–162.

¹³ Vgl. Dok. Nr. 682, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 681 Kabinettsitzung vom 18. Februar 1932, 18.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2313–2317 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D681>